ونحوها من الجامدات وسواء كان ذلك مما مستة نار كدبس وخل تمر اولا كدهن ولبن (و) كذا تتأتى قسمة الاجبار (فى دار كبيرة) وكان (وأرض واسعة) وبساتين ولو لم تتساو أجزاء هذه المذكورات اذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل شئ منها (ويدخل الشجر) فى القسمة (تبعا) للارض كالاخذ بالشفعة (وهذا النوع) أى قسمة الاجبار (ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين اذا امتنع) من القسمة ويشترط لحكم الحاكم بالاجبار على القسمة ثلاثة شروط أحدها ان يثبت عند الحاكم ملك الشركاء لذلك المقسوم بالبينة الثانى ان يثبت عنده ان لا ضرر فيها الثالث ان يثبت عنده امكان تعديل السهام فى العين المقسومة من غير شئ يجعل فيها والا لم يجبر الممتنع (ويصح) من الشريكين (ان يتقاسما بأنفسهما وان ينصبا قاسما بينهما) من عند أنفسهما لان الحق لهما فكيفما اتفقا عليه جاز ويصح ان يسألا سلطانا كما نصبه يقسم بينهم فاذا سألوه اياه وجبت عليه اجابتهم لقطع التنازع بين الشريكين (ويشترط اسلامه) أى القاسم الذى ينصبه الحاكم (وعدالته) ليقبل قوله فى القسمة (وتكليفه ومعرفته بالقسمة) ليحصل منه المقصود لانه اذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولا لكل حاكم يجهل ما يحكم به لاحريته فلا تشترط فتصح قسمة عبد ويكفى واحد لامع تقويم * (تنبيه) * اذا كان القاسم كافرا أو فاسقا أو جاهلا بالقسمة لم تلزم الابتراضيهم بها (وأجرته) أى القاسم (بينهما) أى الشريكين (على قدر املاكهما) قال فى الاقناع وأجرته مباحة فان استأجره كل منهما بأجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز وان استأجروه جميعا بأجرة واحدة لزم كل واحد من الاجرة بقدر نصيبه من المقسوم ما لم يكن شرط انتهى وقال فى المنتهى وهى بقدر الاملاك ولو شرط خلافه (وان تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد القرعة ولو فيما فيه رد او ضرر) وكيفما اقترعوا جاز ان شاؤا رقاعا أو بالخواتيم أو الحصى أو غيره لحصول المقصود وهو التمييز والاحوط ان يكتب اسم كل شريك فى رقعة ثم تدرج فى بنادق شمع أو طين متساوية قدرا ووزنا ثم تطرح فى حجر من لم يحضر ذلك ويقال له اخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له ثم للثانى كذلك والسهم الباقى للثالث ان كانوا ثلاثة واستوت سهامهم وان كانت السهام الثلاثة مختلفة كنصف وثلث وسدس جزئ المقسوم ستة أجزاء واخرج الاسماء على السهام لا غير فيكتب باسم صاحب النصف ثلاث رقاع ولرب الثلث رقعتين ولرب السدس رقعة ويخرج بندقة على أول سهم فان خرج عليه اسم رب النصف أخذه مع الثانى والثالث وان خرج اسم صاحب الثلث أخذه مع الثانى ثم يقرع بين الآخرين والباقى للثالث (وان خير أحدهما) أى الشريكين (الآخر) بأن قال لشريكه اختر اى القسمين شئت فيما تقاسماه بأنفسهما (بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق) بأبدانهما كتفرق متبايعين قال فى الفروع وان خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما ذكره جماعة ولم يذكروا ما يخالف ذلك (وان خرج فى نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ وامساك) للمعيب (ويأخذ الارش) للعيب لان ظهور العيب فى نصيبه نقص فيخير بين الفسخ والارش كالمشترى (وان غبن غبنا فاحشا بطلت) قال فى المنتهى ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما واشهدا على رضاهما لم يلتفت اليه وتقبل بينة فيما قسمه قاسم حاكم والا حلف منكر وكذا قاسم نصباه انتهى (وان ادعى كل) من الشريكين (ان هذا من سهمه) وأنكره الآخر